高校1年　HS-PUBL-U02　法・政治と私たち

授業プリント 法・政治と私たち　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

自立した主体として｜法の支配・民主政治・司法参加・国際政治

授業時間 50 分　対応する問題プリント：HS-PUBL-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 民主政治と政治参加：民主政治 JH-SOC-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ三権分立・選挙・地方自治のおおよそのしくみを知っている。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数を用いた割り算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 公民　公共・政治経済の資料読解：公共の資料読解 CT-SOC-U02

この授業の目標

1. 法の支配・立憲主義・権力分立の考え方を、人権を守るしくみとして説明できる。
2. 国会・内閣・裁判所の権限と相互の関係、選挙制度・地方自治の要件を、数値を用いて正確に運用できる。
3. 裁判員制度などの司法参加や国際政治のしくみの意義と課題を、主権者の立場から考察できる。

段階	時間	主な活動
導入：「ルールを守る」のは誰か	5分	権力者もルールに従うべきかを問い、法の支配の考え方につなげる
法の支配と立憲主義	10分	定義を確認し、導出で人権保障のために権力をしばるしくみの流れを整理する
国会・内閣・裁判所と選挙	15分	衆議院の優越の要件を確認し、例題1でドント式の議席配分を計算する
司法参加と地方自治	10分	裁判員制度の意義を考え、例題2で直接請求の署名数を求める
国際政治と国際法	7分	主権国家と国際法の性質、例題3で安全保障理事会の拒否権を考える
まとめと確認	3分	確認問題で要件の数値を確かめる

導入 法と政治は、なぜ私たちの問題なのか

18歳になると、私たちは選挙で投票し、裁判員に選ばれる可能性もある。法と政治は「どこか遠くで決まるもの」ではなく、主権者である私たちが担い、点検するものである。この単元では、権力をしばる法の考え方から出発し、国会・内閣・裁判所のしくみ、選挙と地方自治、司法参加、そして国際社会のルールまでを一続きに学ぶ。

- 法の支配：権力者も、人権を保障する正しい内容の法に従う。
- 民主政治：主権者である国民が、選挙や直接請求、司法参加を通して政治にかかわる。
- 国際政治：統一的な政府のない国際社会では、国際法と国際機構が秩序を支える。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「国王や首相でもルールに従うべきか」を問い、権力をしばる法という発想を引き出す。
  発問：権力をもつ人が、自分に都合のよいように法律を変えられるとしたら、何が困るか。
  予想される反応：国民の権利が奪われる。好き勝手な政治になる。
  タイミング：授業の冒頭
- 制度の数値（3分の2、50分の1など）は、なぜその要件なのかという理由とセットで扱うことを予告する。
  注意：数値だけを丸暗記すると、要件の取り違えが起きやすい。

定義　法の支配と立憲主義

近代の政治は、権力を法でしばることで人権を守るという考え方の上に成り立っている。似た言葉の違いに注意して確認する。

使える条件・注意

- 法の支配では「法の内容が正しいか（人権を保障しているか）」が問われる。法律の形式が整っているだけでは足りない。
- 日本国憲法は最高法規であり、憲法に反する法律・命令は効力をもたない（違憲審査権によって判断される）。

- 法の支配：権力者も含め、すべての人が人権を保障する正しい内容の法に従うという考え方。イギリスで発達した。
- 法治主義（形式的法治主義）：議会が定めた法律に基づく政治を求めるが、主に法の形式や手続きを重視する。
- 立憲主義：憲法によって国家権力を制限し、人権を保障する考え方。
- 権力分立：モンテスキューが『法の精神』で説いた。立法・行政・司法が互いに抑制と均衡をはかる。

口頭で解説すべきポイント

- 「法の支配」と「法治主義」は、法の中身を問うかどうかで区別させる。
  発問：人権を大きく制限する法律が、正しい手続きで制定された。法の支配の考え方からはどう評価されるか。
  予想される反応：内容が人権を侵すので、法の支配に反する。
  注意：「法に従えばよい」という理解で止まると、法の支配の意味を取り違える。

定理・公式　国会の議決と衆議院の優越

衆議院は任期が4年と短く解散もあるため、そのときどきの国民の意思をより反映しやすいと考えられている。これが衆議院の優越の理由である。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 法律案：衆議院で可決し参議院で否決（または参議院が60日以内に議決しない）したとき、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立する。
- 予算の議決・条約の承認：両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。予算は衆議院に先議権がある。
- 内閣総理大臣の指名：両院協議会でも一致しないとき、または参議院が10日以内に指名しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 内閣不信任の決議は衆議院だけが行える。可決されたとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職する。

口頭で解説すべきポイント

- 「出席議員」と「総議員」の違いを必ず確認する。再可決は出席議員、憲法改正の発議は総議員が基準である。
  発問：総議員の3分の2と出席議員の3分の2では、どちらの要件が厳しいか。
  予想される反応：総議員の3分の2。欠席者も分母に入るから。

導出　導出：人権を守るために権力をしばるしくみ

一つひとつの制度を暗記するのではなく、「権力の濫用を防ぐ」という目的からそれぞれの制度が必要になる流れとして説明できるようにする。

導出

1. 権力は、それをもつ者によって濫用されるおそれがある。権力の濫用は人々の自由や権利を奪う。
2. そこで、権力者も法に従うという法の支配が求められる。ただし、法の内容自体が人権を侵すものであってはならない。
3. そのため、人権を保障し権力を制限する最高法規として憲法を定め、憲法に従って政治を行う（立憲主義）。
4. さらに、権力を一か所に集めず立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。
5. 最後に、多数派が制定した法律でも少数者の人権を侵す場合に備え、裁判所に違憲審査権を与えて憲法を守らせる。こうして、民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみがつくられる。

口頭で解説すべきポイント

- 各段階の間に「だから」「それでも足りないので」を入れて、生徒に口頭で連鎖をつながせる。
  発問：民主的に選ばれた国会が定めた法律でも、違憲審査が必要なのはなぜか。
  予想される反応：多数派が少数者の人権を侵す法律をつくる可能性があるから。
- 違憲審査権を「民主主義に反する」と感じる生徒もいる。多数決で奪えない権利を守るしくみであることを確認する。
  注意：民主主義＝多数決という理解のままだと、立憲主義の意味がつかめない。
  タイミング：導出の最後

例題 例題1　ドント式による議席配分

定数5の比例代表選挙で、Ａ党が12000票、Ｂ党が9000票、Ｃ党が4200票を得た（架空の資料）。ドント式で議席を配分すると、各党の議席数はいくつになるか。

思考の糸口：得票数を整数で順に割り、商の大きい順に定数の数だけ選ぶ。選ばれた商の数がその党の議席数である。

1. 各党の得票数を1、2、3、…で割る。Ａ党：12000、6000、4000、…。Ｂ党：9000、4500、3000、…。Ｃ党：4200、2100、…。
2. 商の大きい順に5つ選ぶ：12000（Ａ）、9000（Ｂ）、6000（Ａ）、4500（Ｂ）、4200（Ｃ）。
3. 選ばれた商の数を数えると、Ａ党2議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席。

答　Ａ党**2**議席、Ｂ党**2**議席、Ｃ党**1**議席

よくある誤り	正しい考え方
得票の割合をそのまま定数にかけて四捨五入すればよい	ドント式は得票数を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を配分する

口頭で解説すべきポイント

- 得票数を少し変えると結果が変わる例を示し、5番目の商（当選ライン）の重要性に気づかせる。
  発問：Ｃ党の得票が3900票だったら、結果はどう変わるか。
  予想される反応：5番目の商が4000（Ａ）になり、Ａ党3、Ｂ党2、Ｃ党0。

例題 例題2　直接請求に必要な署名数

有権者数が120000人の市で、市長の解職を請求したい。必要な署名数は何人以上か。また、請求はどこに提出するか。

思考の糸口：請求の種類で要件が変わる。人の地位を奪う（解職・解散）請求は3分の1、条例や監査は50分の1と区別する。

1. 首長の解職の請求には、有権者の3分の1以上の署名が必要である（有権者40万人以下の場合）。
2. $120000 \div 3 = 40000$（人）。
3. 請求先は選挙管理委員会で、その後、住民投票で過半数の同意があれば市長は失職する。

答　**40000**人以上。選挙管理委員会に提出する。

口頭で解説すべきポイント

- 解職・解散の要件が重いのは、選挙で選ばれた人の地位を失わせる重大な請求だからだと理由づける。

例題 例題3　安全保障理事会の拒否権

安全保障理事会で、ある国への制裁決議案に15か国中13か国が賛成し、常任理事国1か国が反対、1か国が棄権した。この決議案は採択されるか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口：賛成の数だけで判断せず、「常任理事国の反対があるか」を必ず確かめる。

1. 実質事項の決定には、常任理事国すべてを含む9か国以上の賛成が必要である。
2. 賛成は13か国で9か国以上だが、常任理事国のうち1か国が反対している。
3. 常任理事国の反対は拒否権の行使となるため、決議案は採択されない（棄権は反対とみなされない慣行がある）。

答　採択されない。常任理事国**1**か国が反対しており、拒否権が行使されたことになるから。

口頭で解説すべきポイント

- 拒否権の意義（大国の協調を確保する）と問題点（大国が関係する紛争で機能しにくい）を両方挙げさせる。

板書案 板書案

① 法の支配と立憲主義	② 国会・内閣・選挙	③ 司法参加・地方自治・国際
法の支配：権力者も正しい法に従う	再可決：出席議員の2/3以上	裁判員：重大な刑事事件の第一審
法治主義：形式・手続き重視	憲法改正：総議員の2/3以上→国民投票	検察審査会：不起訴の当否
立憲主義：憲法で権力を制限	予算先議・不信任は衆議院のみ	条例・監査：1/50／解散・解職：1/3
権力分立（モンテスキュー）	小選挙区：死票多い／大政党有利	主権国家：領域・国民・主権
違憲審査権：すべての裁判所	比例代表：ドント式（÷1, 2, 3…）	安保理：常任理事国の拒否権

口頭で解説すべきポイント

- 板書の数値には、必ず「何の・どの要件か」を添えて書く。数値だけを並べない。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
違憲審査権は最高裁判所だけがもつ	すべての裁判所がもち、最高裁判所はその終審裁判所である
法律案の再可決は、衆議院の総議員の3分の2以上が必要である	基準は出席議員の3分の2以上。総議員が基準なのは憲法改正の発議
国連総会では常任理事国が拒否権をもつ	拒否権は安全保障理事会の常任理事国の権限で、総会は1国1票

口頭で解説すべきポイント

- 要件の数値は、「誰が（どの機関が）」「何を基準に（出席議員か総議員か、有権者か）」「どれだけ」の三点で整理させる。
  発問：議会の解散請求の署名は、誰の何分の何以上か。
  予想される反応：有権者の3分の1以上（有権者40万人以下の場合）。
- ドント式の計算では、割る数を1、2、3、…と順に増やすことと、商の大きい順に選ぶことを確認する。
  注意：得票率×定数の四捨五入で答える誤りが多い。
  タイミング：例題1の場面
- 裁判員制度は、国民の感覚を裁判に反映させ、司法への理解と信頼を高めることが目的であると説明し、負担や守秘義務などの課題にも触れる。
- 国際法には統一的な立法機関や強制機関がないこと、国際司法裁判所の裁判には当事国の同意が必要なことを、国内法との違いとして対比させる。
- 記述問題では、「制度のしくみ → その目的（意義） → 課題」の三段で答案を組み立てるよう指導する。
  注意：制度の説明だけで、意義や課題に触れない答案が多い。

まとめ まとめ

- 法の支配と立憲主義は、権力を法でしばり人権を守る考え方であり、権力分立と違憲審査権がそれを支える。
- 衆議院の優越：法律案の再可決（出席議員の3分の2以上）、予算の先議、内閣不信任の決議など。
- 比例代表のドント式は得票数を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を配分する。小選挙区制は死票が多い。
- 直接請求：条例・監査は有権者の50分の1以上、議会の解散・首長や議員の解職は3分の1以上（40万人以下の場合）。
- 国際社会は主権国家からなり、国際法と国際連合が秩序を支えるが、強制力や拒否権の点で限界もある。

確認 確認問題

1. 出席議員が450人のとき、衆議院で法律案を再可決するのに必要な賛成は何人以上か。
   → $450 \times \frac{2}{3} = 300$ 人以上
2. 裁判員制度の対象となる裁判を答えよ。
   → 殺人などの重大な刑事事件の第一審
3. 国際司法裁判所で裁判を始めるために、原則として必要なことは何か。
   → 紛争の当事国の同意

HS-PUBL-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））